

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế đấu giá: Tài sản tịch thu sung công theo quyết định của bản án do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hưng Nguyên xử lý.

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Bộ Luật Dân sự năm 2015; Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/06/2017;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: Số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản; Số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; Số 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 30/2025/HĐ-ĐGTHA.HN ngày 25/3/2025 ký kết giữa Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Hưng Nguyên và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế đấu giá tài sản: Tài sản tịch thu sung công theo quyết định của bản án do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hưng Nguyên xử lý.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký;

Điều 3. Cán bộ, viên chức Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An; người đăng ký tham gia đấu giá; các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CC THADS huyện Hưng Nguyên;
- Niêm yết TB ;
- Lưu: HS.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Bạch Hưng Hậu

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

(Kèm theo Quyết định số: 30/QĐ-ĐGTS ngày 25/03/2025 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng cho việc đấu giá Tài sản tịch thu sung công theo quyết định của bản án do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hưng Nguyên xử lý.

Điều 2. Nguyên tắc đấu giá

1. Buổi đấu giá được thực hiện theo nguyên tắc công khai, liên tục, khách quan, trung thực, bình đẳng, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia.
2. Buổi đấu giá phải do đấu giá viên điều hành theo đúng trình tự, thủ tục đấu giá tài sản quy định tại Quy chế này và quy định pháp luật về đấu giá.
3. Đảm bảo bí mật thông tin của người đăng ký đấu giá trong quá trình đăng ký tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.
4. Kết quả buổi đấu giá phải được mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tôn trọng.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Tài sản đấu giá

1. **Tài sản đấu giá:** Tài sản tịch thu sung công theo quyết định của bản án do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hưng Nguyên xử lý, gồm 89 mặt hàng như sau:

- Điện thoại cũ các loại (đã qua sử dụng): 85 chiếc
- Xe máy cũ (đã qua sử dụng): 03 chiếc
- Lô cát: 6m³:

2. **Giá khởi điểm:** 38.630.000 đồng. Bằng chữ: Ba mươi tám triệu, sáu trăm ba mươi nghìn đồng.

3. **Tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, bước giá**

- 3.1. Tiền hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/ hồ sơ
- 3.2. Tiền đặt trước: 7.700.000 đồng/ hồ sơ
- 3.3. Bước giá: 5%

Điều 2. Thông báo, niêm yết việc đấu giá tài sản

1. Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An thực hiện Thông báo trên Cổng thông tin đấu giá tài sản - Bộ Tư pháp; niêm yết đấu giá tại Trung tâm DVĐGTS và Chi cục thi hành án dân sự huyện Hưng Nguyên.

TÍNH
G TÀI
H VỤ
Á TÀI SH
★

2. Thời gian thông báo, niêm yết: Từ ngày 26/03/2025 đến 01/04/2025.

Điều 3. Các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá

Là những trường hợp thuộc đối tượng không được đăng ký đấu giá, gồm:

1. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

2. Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản, thành viên Hội đồng đấu giá thực hiện buổi đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của các thành viên Hội đồng đấu giá và của đấu giá viên điều hành buổi đấu giá; người trực tiếp xác định giá khởi điểm; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp xác định giá khởi điểm;

3. Người có thẩm quyền ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người có thẩm quyền quy định tại điểm này;

Điều 6. Thời gian, địa điểm tổ chức xem tài sản:

1. Thời gian xem hồ sơ đấu giá và tài sản đấu giá: trong giờ hành chính, trong thời hạn kể từ ngày 26-28/03/2025.

2. Địa điểm xem tài sản tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hưng Nguyên - Địa chỉ: Khố 5, TT Hưng Nguyên, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An (Trong giờ hành chính).

Điều 7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

Các đối tượng không thuộc trường hợp quy định tại Điều 5 của Quy chế này được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

1. Có hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, bao gồm các loại giấy tờ sau:

- Người đăng ký tham gia đấu giá là cá nhân phải có bản sao CMND, CCCD hoặc giấy tờ hợp lệ; Người đăng ký tham gia đấu giá là tổ chức phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và người đại diện đăng ký tham gia đấu giá phải có Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Hợp đồng hoặc Giấy ủy quyền hợp lệ;

Lưu ý: Bản sao giấy tờ và Hợp đồng ủy quyền Giấy ủy quyền phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.

- Có đơn đăng ký đấu giá theo mẫu của Trung tâm đã được Đấu giá viên của Trung tâm xác nhận.

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá.

2. Trong trường hợp là người được ủy quyền phải có ủy quyền hợp pháp.

3. Nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo đúng thời gian quy định tại thông báo đấu giá và quy chế này.

Điều 8. Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

1. Hồ sơ đấu giá phải đầy đủ các giấy tờ quy định tại Điều 7 Quy chế này.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 17h ngày 31/3/2025 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An.

3. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 17h ngày

31/3/2025 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An.

Điều 9. Thời gian nộp tiền đặt trước, tiền hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Hình thức nộp tiền: Nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản:

Tên chủ tài khoản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An.

Số tài khoản: 55899999 mở tại Ngân hàng Eximbank Vinh.

Nội dung: Họ tên + nộp tiền đấu giá tài sản của CCTHADS huyện Hưng Nguyên.

2. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày niêm yết đến 17h ngày 01/04/2025.

Điều 10. Thời gian, hình thức, phương thức và địa điểm tổ chức đấu giá

1. Hình thức Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

3. Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường Tầng 3, TT Dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An

4. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ ngày 02/04/2025.

Điều 11. Trình tự thủ tục tiến hành đấu giá

1. Tại buổi đấu giá, đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá giới thiệu bản thân, người giúp việc; đọc Quy chế cuộc đấu giá, công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá.

- Đấu giá viên điều hành giới thiệu toàn bộ thông tin có liên quan đến tài sản đấu giá, giá khởi điểm; Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá, đặt giá;

- Phát số cho người tham gia đấu giá;

- Hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;

2. Việc trả giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện như sau:

a) Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;

b) Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả bằng giá người trả trước + bước giá đấu giá

c) Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;

d) Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại ba lần giá cao nhất đã trả và cao hơn giá khởi điểm mà không có người trả giá cao hơn.

3. Khách hàng thuộc một trong các trường hợp sau bị trút quyền tham gia đấu giá:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

4. Mọi diễn biến trong quá trình đấu giá phải lập thành biên bản. Kết thúc phiên đấu giá, người điều hành đấu giá công bố công khai kết quả cuộc đấu giá, người trúng đấu giá phải ký vào biên bản đấu giá ngay tại nơi tổ chức đấu giá.

Điều 12. Xử lý khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá

1. Tiền đặt trước được trả lại trong trường hợp tổ chức, cá nhân không trúng đấu giá, không vi phạm các quy định về đấu giá, Quy chế Đấu giá này hoặc nội quy phòng đấu giá, không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 điều này;

Trường hợp khách hàng lựa chọn hình thức trả tiền đặt trước bằng chuyển khoản, khách hàng phải chịu tiền phí chuyển khoản. Thời gian trả lại tiền đặt trước là trong thời hạn 03 ngày làm việc.

2. Những trường hợp không trả lại tiền đặt trước

Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản, bao gồm:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan;

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản;

d) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản;

e) Người tham gia đấu giá trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền mua được tài sản đúng thời gian theo quy định trong Hợp đồng mua bán tài sản đã ký kết.

Điều 13. Giao kết hợp đồng mua bán tài sản

Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá được ký kết giữa Chi cục thi hành án dân sự huyện Hưng Nguyên với người trúng đấu giá. Kết quả đấu giá tài sản được ghi nhận tại biên bản đấu giá và là căn cứ để Chi cục thi hành án dân sự huyện Hưng Nguyên và người trúng đấu giá ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá và ký biên bản đấu giá. Kể từ thời điểm

viết quâ
này, tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 14. Thời hạn, phương thức và địa điểm thanh toán tiền mua tài sản trong trường hợp đấu giá thành

1. Thời hạn thanh toán: Chậm nhất sau 07 ngày (ngày làm việc) tính từ ngày kết thúc cuộc đấu giá tài sản khách hàng trúng đấu giá nộp tiền cho bên có tài sản.

Trường hợp quá thời hạn trên mà người mua được tài sản chưa thanh toán đủ số tiền mua tài sản thì sẽ bị hủy kết quả đấu giá, tiền đặt trước sẽ bị tịch thu sung quỹ nhà nước theo quy định hiện hành.

2. Phương thức thanh toán: Người trúng đấu giá nộp tiền mua tài sản theo hướng dẫn của Chi cục thi hành án dân sự huyện Hưng Nguyên.

Điều 15. Thời hạn, địa điểm bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá

1. Thời hạn: Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc sau khi người trúng đấu giá nộp đủ tiền vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hưng Nguyên thì Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hưng Nguyên sẽ tổ chức bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng xảy ra.

2. Địa điểm bàn giao tài sản: tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Hưng Nguyên.

Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá

1. Quyền của người trúng đấu giá:

- a) Được công nhận kết quả trúng đấu giá và làm các thủ tục để nhận tài sản theo quy định;
- b) Được nhận toàn bộ hồ sơ, giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá;

2. Nghĩa vụ của người trúng đấu giá:

- a) Nộp đầy đủ, đúng thời hạn số tiền trúng đấu giá theo Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;
- b) Chấp hành các quyết định xử lý vi phạm khi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 17. Thẩm quyền của người điều hành buổi đấu giá

1. Người điều hành buổi đấu giá có quyền tạm dừng hoặc dừng buổi đấu giá để nhắc nhở, lập biên bản xử lý người tham gia đấu giá vi phạm Quy chế đấu giá và Nội quy phòng đấu giá.

2. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng.

Điều 18. Thẩm quyền của người có tài sản đấu giá

1. Kiểm tra, giám sát Trung tâm về việc tổ chức đấu giá tài sản theo đúng quy định pháp luật.

2. Cam kết tài sản đấu giá là tài sản mà Đơn vị có tài sản được phép đấu giá theo đúng quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm về tính pháp lý của tài sản đấu giá.

3. Phối hợp với Trung tâm tổ chức cho khách hàng tham quan xem xét tài sản đấu giá theo kế hoạch của Trung tâm đề ra.

4. Cung cấp cho Trung tâm đầy đủ hồ sơ liên quan tới tài sản đấu giá.

5. Bảo quản hồ sơ, giấy tờ của tài sản đấu giá theo đúng hiện trạng mà khách hàng đã xem xét cho đến khi bàn giao xong cho người mua được tài sản.

6. Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với người mua được tài sản.

Điều 19. Một số quy định khác

Những người vi phạm quy chế phiên đấu giá như đã nói trên, ngoài việc bị tịch thu tiền đặt trước và bị xử lý theo quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tư pháp.

Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 20. Trách nhiệm của Trung tâm và cá nhân có liên quan

1. Phối hợp với các cơ quan có liên quan để thực hiện việc thông báo, niêm yết thông tin đấu giá;

2. Hướng dẫn các nội dung, thủ tục, trình tự đấu giá cho người đăng ký đấu giá có nhu cầu tham gia đấu giá.

3. Cung cấp đủ hồ sơ, tài liệu sau phiên đấu giá để chi cục Thi hành án dân sự huyện Hưng Nguyên kịp thời ký kết hợp đồng mua bán tài sản trúng đấu giá.

Điều 21. Điều khoản thi hành

Cán bộ, viên chức Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An; các tổ chức, cá nhân có liên quan và những người đăng ký tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện Quy chế đấu giá tài sản này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, tổ chức, cá nhân phản ánh về Trung tâm để được xem xét, giải quyết.

Người đến đăng ký tham gia đấu giá cần nghiên cứu kỹ quy định này để thuận lợi cho việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Bạch Hưng Hậu